

1500952-23.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322378/2021 - 03º D.P. SUMARE, 21627067 - 03º D.P. SUMARE, 1216/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2322378 - 03º D.P.

SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO ALEXANDRINO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500952-23.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500952-23.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322378/2021 - 03º D.P. SUMARE, 21627067 - 03º D.P. SUMARE, 1216/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2322378 - 03º D.P.

SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO ALEXANDRINO DA SILVA NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MAURO ALEXANDRINO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 73/75).

Defesa preliminar (páginas 80/82). Notificação (página 104). Recebimento da denúncia (páginas 91/92). Citação pessoal (página 141). Prova oral, interrogatório e debates (páginas 207/208).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade (páginas 127/131).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Lucas de Oliveira Fontana e Danton Pires Ramos relataram que, noticiada ocorrência delitativa, acorreram ao lugar e depararam com a companheira do réu, a qual relatou que o acusado estava no carro, fora da casa, dormindo, depois de sair à noite para roubar. Eles, então, foram até lá e encontraram o denunciado com entorpecentes variados e fracionados, guardados dentro de um estojo. Em seguida, um dos policiais, com o consentimento da esposa do réu, entrou à casa para conversar com ela e sentiu um cheiro forte de maconha, que vinha do quarto do acusado. Ali havia muita droga ilícita guardada (cocaína e maconha), espalhada, além de embalagens, invólucros para fracionamento dos entorpecentes e balança de precisão. No calor dos acontecimentos, o denunciado admitiu que tudo lhe pertencia. Ele, em seu interrogatório judicial, confessou que, realmente, guardava todos aqueles estupefacientes (páginas 207/208).

Logo, a confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Então, certo que Mauro Alexandrino da Silva Neto guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, um total de aproximadamente 2,9 kg (dois quilos e novecentos gramas) de cocaína, 206g (duzentos e seis gramas) de cocaína, na forma de crack e 3,4 kg (três quilos e quatrocentos gramas) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Hígida a condenação, conforme a imputação lançada na exordial acusatória.

Os agentes públicos afirmaram que houve autorização para a entrada ao imóvel, franqueada pela companheira do réu.

Ninguém foi arrolado pela Defesa, para negar que isso, realmente, aconteceu.

Note-se que a própria companheira do acusado, Luciana da Silva, que poderia contestar a versão dos policiais de que a entrada à residência teria sido precedida de autorização, foi arrolada pela Defesa, que desistiu da sua oitiva (ressalte-se que o denunciado afirmou, em interrogatório, que o seu relacionamento amoroso com ela persiste e até recebe visita dela).

Difícil acolher a tese de nulidade da prova, sem indicação, durante o contraditório judicial, que colocasse em xeque os depoimentos dos funcionários públicos.

Prevalece, assim, a certeza possível de que, de fato, foi permitido acesso da polícia ao domicílio.

Como se não bastasse, havia justa causa para a diligência no interior da residência, seja como desdobramento do encontro inicial das drogas, seja para atendimento da noticiada violência doméstica.

Tudo isso considerado, fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, seja por força da quantidade e da variedade das drogas, seja em razão dos maus antecedentes (páginas 95/99 e 38/39), exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços). Em segunda

fase, pela confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (os maus antecedentes afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Vale salientar que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

O reconhecimento da detração penal alvitado pela Defesa significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra MAURO ALEXANDRINO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar, presentes as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 54/55). O réu voltou a violar a saúde pública, sendo que o seu excarceramento colocaria em risco a ordem pública. A terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA